

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה גפני
אורי מקלב
יעקב אשר
ניסים ואטורי
ינון אזולאי
אברהם בצלאל

1182/25/פ

הצעת חוק הדיינים (תיקון – מינוי דין עמית בבית הדין הרבני הגדול), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 8 בחוק הדיינים, התשט"ו–1955¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 8, אחרי סעיף קטן (ח) יבוא :
- "(ט) בהרכב של שלושה דיינים בבית הדין הרבני הגדול לא ישב יותר מדיין עמית אחד".
2. תיקון סעיף 9א לחוק העיקרי, המילים "בית דין רבני אזורי" והמילים "בבית דין רבני אזורי" – יימחקו.

דבר הסבר

בשנים האחרונות משמשים דיינים שיצאו לפנסיה, כתוספת ותגבור לדיינים מכהנים בפועל בבתי הדין האזוריים – "דיינים עמיתים". לפי החוק כיום ניתן למנות דין כ"דיין עמית", רק לבתי הדין האזוריים ורק דיינים שניהנו לפני צאתם לפנסיה כדיינים בבית הדין האזורי. לא ניתן למנות דיינים עמיתים מקרב דייני בית הדין הרבני הגדול שיצאו לפנסיה. בדרך כלל דייני בית הדין הגדול שיצאו לפנסיה, הם בעלי ניסיון רב ביותר, הן בפתרון סכסוכים מורכבים ומסובכים, והן בגישור בסכסוכים שמתנהלים שנים רבות בין בני זוג. דייני בית הדין הגדול שפורשים לפנסיה הם דיינים מנוסים ביותר, ולמערכת בתי הדין וציבור

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 68.

המתדיינים תהיה תועלת גדולה במינויים כדיינים עמיתים.

לאור האמור, מוצע לאפשר למנות דייני בית הדין הגדול שיצאו לפנסיה כדיינים עמיתים, הן במסגרת בית הדין הגדול והן ככוח עזר בתיקים מורכבים הדורשים הקצאת זמן רב, במסגרת בתי הדין האזוריים. לאור החשש שמינוי דיינים עמיתים, יהווה תחליף למינוי דיינים קבועים לבית הדין הגדול, מוצע לקבוע שבכל הרכב שדן בבית הדין הגדול, לא יכהן בו זמנית יותר מדיין עמית אחד.

לאור העובדה שעל פי ההלכה היהודית בית הדין הגדול אינו קובע תקדימים המחייבים את בתי הדין האזוריים, אין חשש לצירוף דיין עמית ספציפי להרכב בית הדין הגדול, לצורך הגעה לתוצאה מסויימת. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1464/24).

הצעת החוק זהה לפ/1464/24 לפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)